



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 65/Pid. C/2025/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **JUMAT**, tanggal : **16 Mei 2025**, dalam perkara terdakwa :

MUH RIFAI Bin SAMSUL, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Pedagang, suku/bangsa Jawa/WNI, Jalan Dsn. Karang Nongko Rt. 01 Rw. 01 Ds. SumberAgung Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Rofi Heryanto, S.H **Hakim ;**
Ryke Septiani, S.H., M.H...... **Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Resort Kediri, pada tanggal : 12 Mei 2025, Nomor : BP/96/V/2025/Sat Samapta ;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : -
3 (tiga) botol miras jenis bintang kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **REVINDA ANUGRAH;**
2. **ROYSO AMANDA P.Z;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025, sekitar pukul 12.00 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa izin yang sah bertempat di Dsn. Karangnongko, Rt.01, Rw.01, Ds. Sumberagung, Kec. Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

MUH RIFAI Bin SAMSUL, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Perda Kab Kediri No.04 Tahun 1962 Pasal 2 Jo 17 sebagaimana yang telah diubah dalam Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1977 dan Perda No.06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUH RIFAI Bin SAMSUL**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
3 (tiga) botol miras jenis bintang kuntul dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **16 Mei 2025**, oleh kami : **Rofi Heryanto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **Ryke Septiani, S.H,M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ryke Septiani, S.H,M.H.

Rofi Heryanto, S.H.